

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3492/2542

นางสาว นิด งามขำ  
นาย อำนวย วีระติภากร

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 42

หลังจากที่ ป. ขับรถคันเกิดเหตุชนกับรถที่โจทก์นั่งโดยสารแล้วจำเลยไปดูรถที่เกิดเหตุและรับว่าเป็นเจ้าของรถ โดยอ้างว่า ป. คนขับเป็นหลานภริยาจำเลยภายในรถของจำเลยมีอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่และจำเลยได้มาเจรจาและต่อรองเรื่องค่าเสียหายแก่ผู้บาดเจ็บนั้น กรณียังไม่เพียงพอที่จะให้รับฟังได้ว่า ป. เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยได้ขับรถคันเกิดเหตุในทางการที่จ้างหรือกระทำการภายในขอบเขตอำนาจของตัวแทนที่จำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาว่า นายประคอง พันธุ์เรือง เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยขับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บ-0384 สุพรรณบุรี ไปในทางการที่จ้างหรือทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากจำเลย โดยขับรถยนต์ด้วยความประมาทชนกับรถที่โจทก์โดยสารมาจนโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอให้บังคับจำเลยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ทั้งสิ้น 623,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นผู้กระทำละเมิด ขณะเกิดเหตุจำเลยเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างทางอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ได้ให้นายประกอบคนงานของบริษัทก่อสร้างเป็นผู้ขับรถ เหตุละเมิดเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถยนต์ของฝ่ายโจทก์เองขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน บ-0384 สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2535 เวลาประมาณ 7 นาฬิกา โจทก์กับบุคคลอื่นรวม 11 คน ได้นั่งรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 1 ป-9511 กรุงเทพมหานคร มีนายดารา อยู่สวัสดิ์เป็นผู้ขับออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการเพื่อไปจังหวัดนครสวรรค์โดยรถแล่นไปทางจังหวัดชัยนาท เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 150 เฉพาะขณะที่ขับตามหลังรถยนต์คันของจำเลยซึ่งมีนายประกอบ พันธุ์เรือง เป็นผู้ขับ เกิดชนกันขึ้นเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บต้องตัดขาข้างซ้าย บุคคลอื่น ๆ ที่ไปด้วยกันกับโจทก์ได้รับบาดเจ็บทุกคน มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า นายประกอบ พันธุ์เรืองเป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนของจำเลย ได้ขับรถไปในทางที่จ้างหรือตามคำสั่งของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีพยานมาเบิกความรวม 4 ปาก คือตัวโจทก์ นายดารา อยู่สวัสดิ์ พระภิกษุเลื่อน งามขำ และนายนำ งามขำ แต่โจทก์มิได้เบิกความถึงจำเลยหรือนายประกอบคนขับรถเลย ส่วนนายดาราเบิกความว่าเกิด

เหตุแล้วนายประครองวิ่งหนีไป หลังจากนั้น 15 นาที จำเลยมายืนดูรถ พยานทราบในภายหลังว่าจำเลยมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างถนนในช่วงที่เกิดเหตุ และทราบว่านายประครองเป็นหลานภริยาจำเลยและขับรถคันที่เกิดเหตุของจำเลยเป็นประจำ ขณะชนกับรถยนต์ของจำเลยพบอุปกรณ์การก่อสร้างด้วย พยานสอบถามจำเลยขณะที่มายืนดูรถ จำเลยรับว่าเป็นเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุพระภิกษุเลื่อมเบิกความว่าจำเลยรับว่าเป็นเจ้าของรถคนขับรถเป็นหลานภริยาจำเลยและจำเลยกับผู้บาดเจ็บได้มีการเจรจา ค่าเสียหายกันส่วนนายนำเบิกความว่าพยานเรียกค่าเสียหายจากจำเลยเป็นเงิน 250,000 บาทจำเลยว่าแพงเกินไปอีก 7 วันค่อยมาพบใหม่ และภายในรถยนต์ของจำเลยมีอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่ด้วยเท่านั้น โดยเฉพาะพระภิกษุเลื่อมเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าไม่ทราบว่าจำเลยจะจ้างนายประครองขับรถยนต์ให้จำเลยหรือไม่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกับนายประครองมีความสัมพันธ์ในอันที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือแทนกันในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างและนายประครองซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยได้กระทำไปในการที่จ้างของจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างหรือในฐานะตัวการกับตัวแทน โดยตัวแทนได้กระทำการภายในขอบเขตอำนาจของตัวแทนที่กระทำการแทนจำเลยซึ่งเป็นตัวการอย่างไร ข้อนำสืบของโจทก์ที่ว่าจำเลยไปดูรถที่เกิดเหตุรับว่าเป็นเจ้าของรถ นายประครองคนขับเป็นหลานภริยาจำเลยภายในรถของจำเลยมีอุปกรณ์การก่อสร้างอยู่และจำเลยได้มาเจรจาและต่อรองเรื่องค่าเสียหายกับผู้บาดเจ็บยังไม่เพียงพอที่จะให้รับฟังว่านายประครอง พันธุ์เรื่องเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยได้ขับรถคันที่เกิดเหตุในการที่จ้างหรือกระทำการภายในขอบเขตอำนาจของตัวแทนที่จำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-อำนวยการ เต็มพันธ์-ธนพัฒน์ แจ่มจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ